

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 8/2016, de 28 de octubre, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca en el mapa el bloque que corresponda a tu pregunta (definición, incompatibilidades, inhibición/abstención, compatibilidad o sanciones). Luego repasa las reglas del bloque en las secciones y, por último, comprueba la literalidad y el encaje exacto en la norma en los artículos indicados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Concepto de conflicto de intereses	a1	Define el conflicto: acción u omisión de un cargo público no electo que subordina el interés general a su interés particular o ajeno con ánimo de lucro, incluso si no logra el propósito.
Incompatibilidades patrimoniales durante el mandato	a4	Prohíbe, durante el mandato, ser propietario de participaciones que superen el 10% (o que condicionen relevante) en empresas con conciertos/contratos o subvenciones del sector público.
Inhibición y abstención: forma y comunicación	a6	Si procede abstención, se hará por escrito y se notificará al superior u órgano que nombró y a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
Compatibilidad específica del Consell	a7	Permite compatibilizar cargo en el Consell con ser diputado o diputada de Les Corts, sin derecho a retribución por esa condición.
Sanciones: publicidad, cese y expediente	a1-8,a1-9	Infracciones muy graves: publicación del nombre y sanción que puede incluir cese inmediato. La tramitación exige incoación preceptiva por el órgano competente.

3. Conflicto de intereses: definición funcional (arts. a1)

Elemento objetivo y finalidad

- Hay conflicto cuando el cargo público no electo, por acción u omisión, subordina el interés general a su interés particular o ajeno.
- El ánimo de lucro pecuniario o en especie es un elemento del concepto.

Irrelevancia del resultado perseguido

- El conflicto se entiende incluso aunque la acción u omisión no consiga su propósito.
- La clave está en la situación generada, no en el éxito de la finalidad.

4. Incompatibilidades durante el mandato: participaciones y umbrales (arts. a4)

Prohibición de titularidad directa o indirecta

- No se puede ser propietario por sí mismo o por cónyuge/pareja, descendientes dependientes o persona tutelada, o mediante persona interpuesta.
- La prohibición alcanza participaciones directas o indirectas en empresas con conciertos/contratos del sector público.

Empresas afectadas y efectos del porcentaje

- También se incluyen empresas subcontratistas de las anteriores o que reciban subvenciones del sector público.
- Se prohíben participaciones que superen el 10% o que, sin llegar a ese umbral, den una posición que pueda condicionar de forma relevante su actuación.

5. Inhibición y abstención: tramitación y notificación (arts. a6)

Abstención por escrito

- Cuando esté obligada la abstención, se hará por escrito.
- El deber se aplica cuando la persona afectada está obligada a abstenerse en los términos previstos en la legislación administrativa del Estado o autonómica.

Canales de comunicación

- Se notificará al superior inmediato o al órgano que lo nombró.
- Además, debe notificarse a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.

6. Compatibilidad específica del Consell con Les Corts (arts. a7)

Alcance de la compatibilidad

- Los miembros del Consell pueden compatibilizar su cargo con la condición de diputado o diputada de Les Corts.
- La compatibilidad está configurada sin reconocer retribución por dicha condición.

Consecuencia económica

- No hay derecho a ninguna retribución por ser diputado o diputada.
- La regla fija el efecto retributivo dentro de esa compatibilidad concreta.

7. Régimen sancionador: publicación y cese, y trámite del expediente (arts. a1-8,a1-9)

Sanciones por infracciones muy graves

- Se sancionan con publicación del nombre y la infracción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Portal de Transparencia.
- Como máximo (por proporcionalidad), puede incluir una o más sanciones, entre ellas el cese inmediato en el cargo para quien lo siga ejerciendo.

Incoación del expediente sancionador

- La incoación por el órgano competente es preceptiva en este caso.
- La exigencia de incoación se vincula a la tramitación del expediente sancionador indicada en la norma.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Cierre de repaso

Con este mapa puedes ubicar rápidamente la regla: qué se entiende por conflicto, cuándo opera la incompatibilidad patrimonial, cómo se tramita la abstención, qué compatibilidad específica existe y cómo se estructura la respuesta sancionadora.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.